פרק א

ר"ף עמ' א **א חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף העולם** [ב.] **בתו ובת בתו ובת בנו בת אשתו ובת בתה ובת בנה חמותו ואם חמותו ואם חמיו אחותו מאמו ואחות אמו ואחות אשתו ואשת אחיו מאמו ואשת אחיו שלא היה בעולמו וכלתו הרי אלו פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף העולם וכולן אם מתו או מיאנו או שנתגרשו** [ב:] **או שנמצאו איילונית צרותיהן מותרות ואי אתה יכול לומר בחמותו ואם חמותו ובאם חמיו שנמצאו איילונית או שמיאנו:**

ב יש שואלין אשה שהיתה נדה כשמת בעלה תיאסר להתייבם אפילו טבלה כמו אחות אשה שאינה מתייבמת אע"פ שמתה אשתו תשובה לדבריהם דלא שייך למילף נדה מאחות אשה דלא דמיא לעריות שאסורות לייבם משום קורבות ומותרות לשאר העולם אבל נדה אסורה לכל ואע"ג דלאו בת ייבום היא בעת נדתה חליצתה חליצה ולא דמי לחליצת מעוברת דלא שמה חליצה לריש לקיש לקמן בפרק החולץ (יבמות לה:) משום דאינה עולה ליבום דשאני נדה שעומדת לטבול ולטהר כדרך כל הנשים אבל מעוברת שמא תלד ועוד דאף אם בא עליה בנדתה קנאה כדמוכח בפסחים בפרק אלו דברים (פסחים עב:) דקאמר ר' יוחנן אשתו נדה בעל חייב יבמתו נדה בעל פטור ופריך עלה יבמתו מאי שנא דקא עביד מצוה וכו' אלמא משמע דקני לה אם בא עליה הלכך מיקריא שפיר עולה ליבום:

ג או שנמצאו איילונית מפרש בתוספ' אפי' נמצאו איילונית אחרי מיתת הבעל כי הוברר הדבר שלא היתה אשתו מעולם דקדושי טעות הוו ומשמע דאיילונית לא בעיא גיטא אפי' מדרבנן דאי בעיא גט מדרבנן לא היתה צרתה מתייבמת כדתנן במתני' דף ב: כל היכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתייבמת אלמא על ידי קידושין דרבנן מיתסרא צרה וקשה מהא דאמר בפרק אלמנה ניזונית דף ק: הממאנת והשניה והאיילונית אין להן כתובה ומשמע כתובה הוא דלית לה הא גיטא בעיא כדדייקינן בפ' המדיר (כתובות עג.) גבי כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה וי"ל דבהמדיר דייק משינוי הלשון דברישא תני על מנת שאין עליה נדרים ונמצאו עליה נדרים אינה מקודשת ובסיפא קתני כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה ועוד דבפרק אלמנה לא הוה מצי למיתני אינן צריכות גט משום דקתני שניה בהדייהו ותדע דעל כרחיך אין לדקדק הא גיטא בעיא דהא ממאנת לא בעיא גט ומיהו קשה מהא דתנן בגיטין בפ' השולח (גיטין מו:) המוציא את אשתו משום איילונית לא יחזיר ומפרש התם משום דחיישינן לקילקולא דשמא תינשא לאחר ויהיו לה בנים ויאמר הבעל אילו הייתי יודע שכן הוא לא הייתי מגרשה ונמצא גט בטל אלמא דבעיא גט ויש לומר דהתם מיירי דמוציאה משום ספק איילונית שאין הסימנים ניכרין יפה בה תדע מדקתני סיפא נשאת לאחר והיו לה בנים ואילו היתה ודאי איילונית אין לה רפואה דהא לקמן בפרק הערל (יבמות עט:) פליגי ר"ע ור"א בסריס חמה אם חולץ וחולצים לאשתו לפי שיש לו רפואה ובאיילונית לא אשכחן דפליגי לפי שאין לה רפואה ואע"ג דבקדש על תנאי וכנסה סתם איכא מאן דאמר בפרק המדיר (כתובות עב:) דבעיא גט היינו דוקא בשאר מומין דאיכא דמחיל אבל באיילונית אין אדם מוחל והוי מקח טעות ולא בעיא גט ודוקא היכא דמתברר לן בודאי שהיא איילונית על פי הסימנים האמורים לקמן בפרק הערל (יבמות פ:) להכיר בהן שהיא איילונית אבל אם אינה ברור צריכה גט מספק:

ר"ף עמ' ב **ד גמ'** [ג:] **מנא הני מילי דתנו רבנן ואשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערותה עליה בחייה מה** תלמוד לומר לפי שנאמר **יבמה יבא עליה שומע אני אפי' על אחת מכל העריות האמורות בתורה הכתוב מדבר נאמר כאן עליה ונאמר להלן יבמה יבא עליה מה להלן במקום מצוה אף כאן במקום מצוה ואמר רחמנא לא תקח אין לי אלא היא צרתה מנין תלמוד לומר לצרור** צרת צרתה מנין תלמוד לומר לצרור ולא כתיב לצור **אין לי אלא אחות אשה שאר עריות מנין אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבים על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת**

ואסורה לייבם אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת אסורה לייבם אין לי אלא הן צרותיהן מנין אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה לייבם צרתה אסורה אף כל שהיא וכו' **מכאן אמרו חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף כל העולם יכול שאני מרבה אף שש עריות חמורות מאלו שיהיו צרותיהן אסורות אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה** חטאת ואפשר לינשא **ואסורה לייבם אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואפשר לינשא לאחיו ואסורה לייבם צרתה אסורה יצאו שש עריות חמורות מאלו הואיל ואי איפשר לינשא לאחיו צרותיהן מותרות שאין צרה אלא מאה. אזהרה שמענו עונש מנין. אמר קרא כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו וגו'.** [י.] **מתני'** מני **ר' יהודה היא דאוסר באנוסת אביו ולהכי קתני חמש עשרה נשים ותו לא וקתני לה לאמו גבי שש עריות שצרותיהן מותרות אבל רבנן דשרו באנוסת אביו שש עשרה הן שפוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן וכן תני לוי במתני' אמו פעמים פוטרת צרתה ופעמים אינה פוטרת צרתה כיצד היתה אמו נשואת אביו ונשאת לאחיו מאביו ומת זו היא אמו שאינה פוטרת צרתה משום דלא תפסי בה** קידושין לאחיו ולא צרת ערוה היא [י:] היתה **אמו אנוסת אביו ונשאת לאחיו מאביו ומת זו היא אמו שפוטרת צרתה ואע"ג ששנו חכמים במשנתנו חמש עשרה נשים יש לך להוסיף שש עשרה כגון זו: אמר** [יא.] **רב יהודה אמר רב צרת סוטה אסורה מאי טעמא טומאה כתיב בה בעריות.** לאו דוקא אסורה דאף מחליצה פטורה כדמוכח כולה שמעתא דפריך מסוטה דרבנן ומסוטה ספק וכן פירש רש"י ודוקא סוטה ודאי אבל סוטה ספק בעיא חליצה כדתנן סוטה ב. **ואם מת חולצת ולא מתייבמת** ואע"ג דבסוטה ספק כתיב נמי טומאה הא מסקינן לקמן דקרא דונסתרה והיא נטמאה בנבעלה בודאי איירי ולא בסוטה ספק וא"ת הרי נכנסה עמו ליסתר דתנן אסורה לביתה ואסורה לאכול בתרומה ואמרינן במסכת סוטה בפרק כשם דף כח. דשלשה ונטמאה כתיבי חד לבעל וחד לבועל וחד לתרומה וי"ל דהא דאסרינן לה מן נטמאה לאו משום דספק מיקריא טומאה דאין קרוי טומאה אלא הבעילה של זנות אלא דאסרינן לה משום ספק נטמאה כדאיתא בפ' כשם שם אם נטמאה למה שותה ואם לא נטמאה למה משקה מגיד לך הכתוב שהספק אוסרה כודאי. ואם תאמר אם כן לא תיבעי חליצה כודאי וי"ל להחמיר עשאה הכתוב ספק כודאי ולא להקל לפוטרה מן החליצה ומיהו קשה הא דפריך עלה בפ"ק דסוטה דף ה: ותתייבם יבומי ונדחק הש"ס למצוא טעם למה אינה מתייבמת ואמאי הא אמרינן להחמיר עבדינן לה כודאי וי"ל דהא דאמרינן דטומאה כתיב בה כעריות היינו דוקא סיטה ודאי דכתיב בה טומאה בלשון לאו כי היכי דכתיב גבי עריות אבל סוטה ספק דכתיב טומאה דידה בלשון עשה אע"ג דאסרינן משום ספק טומאה לא חשיב טומאה דידה אפי' כספק ערוה הלכך פריך שפיר ותתייבם יבומי ואע"ג דפריך הש"ס מאי שנא סוטה וודאי דכתיב בה טומאה סוטה ספק נמי כתיב בה טומאה ודאי מעיקרא הוה סלקא דעתך הכי דטומאה בלשון עשה חשיבה למיעבדה כערוה אבל לפי מאי דמסיק דבסוטה ודאי דכתוב טומאה בלשון לאו לרבנן דר' יוסי בן כיפר מהשתא איתבריר לן דלא חשבינן טומאה למיעבדה כערוה אלא היכא דכתיבא בלשון לאו כי היכי דלא תיקשי לן הא דפריך הש"ס גבי סוטה ספק ותתייבם יבומי ונסתלקה עתה קושיית הראב"ד ז"ל שהקשה על רב אלפס ז"ל שכתב צרת סוטה אסורה מ"ט טומאה כתיב בה כעריות וכתב הראב"ד ז"ל סוגיא דשמעתין אע"ג דכתיב בה טומאה בעיא חליצה או היא או צרתה דאילו איתיה לבעל מי לא בעיא גיטא השתא נמי בעיא חליצה וצרתה כמוה עכ"ל ומה שכתב הרב ז"ל סוגיא דשמעתא דבעיא חליצה לא אשמעתין דהכא כתב זה דודאי מוכח שמעתא דאף חליצה לא בעיא אלא אשמעתא דפ"ק דסוטה כתב דקאמר התם אמתני' דנכנסה עמו לסתר וכו' ואם מת חולצת ולא מתייבמת ותתייבם יבומי אמר

רב יוסף אמר קרא ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר ולא ליבם אמר ליה אביי אלא מעתה חליצה נמי לא תיבעי א"ל רב יוסף אילו איתיה לבעל מי לא בעיא גט השתא נמי תבעי חליצה והרב לא עלה בלבו לחלק בין סוטה ודאי ובין סוטה ספק ולסברתו פליגא סוגיא דסוטה אסוגיא דשמעתין ופסק הלכה כסוגיא דסוטה לחומרא אבל לפי מה שחילקתי בין סוטה ודאי ובין סוטה ספק אין אנו צריכין לכל זה ולא פליגי אהדדי. **מתיב רב יוסף נכנסה עמו לסתר או לחורבה ושהתה עמו כדי טומאה אסורה לבעלה ואסורה לאכול בתרומה ואם מת חולצת ולא מתייבמת א"ל** [יא:] **אמינא לך אנא סוטה ודאי ואת אמרת לי סוטה ספק:**

רי"ף עמ' ד

ה תניא רבי יוסי בן כיפר אומר משום ר"א בן עזריה המחזיר גרושתו מן הנישואין אסורה מן האירוסין מותרת שנאמר אחרי אשר הוטמאה וחכמים אומרים אחת זו ואחת זו **אסורה אלא מה אני מקיים אחרי אשר הוטמאה לרבות סוטה שנסתרה וקי"ל כרבנן דאמרי בין מן הנישואין בין מן האירוסין אסורה ואם החזירה הולד כשר** דדרשינן **היא תועבה ואין בניה תועבין והני מילי ישראל אבל כהן הולד חלל אפי' לא נתארסה וגרושה שזינתה לאחר שנתגרשה מותרת לחזור לבעלה מ"ט הויה ואישות כתיב בה. בעי ר' יוחנן המחזיר גרושתו משנשאת צרתה מהו תא שמע המחזיר גרושתו משנישאת היא וצרתה חולצת היא וצרתה סלקא דעתך אלא אימא או היא צרתה חולצת** [יב.] **ולא תרוצי קא מתרצת לה תריץ הכי היא חולצת צרתה או חולצת או מתייבמת:**

ו ומסקנא כי האי תירוצא בתרא דאמרינן כי אתא רבין אמר ר' יוחנן אחת צרת ממאנת פי' ממאנת ביבם ואחת צרת איילונית ואחת צרת מחזיר גרושתו משנשאת כולן מותרות ודוקא צרותיהן אבל אינהו גופייהו בדליכא בהדייהו צרות כל חדא וחדא אית לה דינא באנפי נפשה ממאנת ביבם אע"ג דלגבי יבם דמיאנה בו לאו בת חליצה ויבום היא לגבי שאר אחין דלא עבדה בהו מעשה **שריא וחולצת או מתייבמת דאמר שמואל** מיאנה בזה מותרת בזה **ואיילונית לא חולצת ולא מתייבמת דאמר קרא והיה הבכור אשר תלד פרט לאיילונית שאינה יולדת ומחזיר גרושתו משנשאת חולצת ולא מתייבמת דטומאה דכתיב בה** אוקמוה רבנן בסוטה וכיון דאיתעקר איתעקר הלכך חולצת אבל אינה מתייבמת מק"ו אם נאסרה במותר לה באסור לה לכ"ש אבל צרתה מתייבמת דלא אלים ק"ו למידחי צרה. **ואמר רבא הלכתא צרת איילונית מותרת ואפילו הכיר בה ואפילו צרת בתו איילונית והא דקתני וכולן** שמתו **או מיאנו או שנתגרשו או שנמצאו איילונית צרותיהן מותרות** דמשמע שנמצאו איילונית **אין מעיקרא לא תני שהיו:**

רי"ף עמ' ו

ז [יב:] **ואי אתה יכול לומר בחמותו** ואם חמותו שמיאנו וכו' **תני רב ביבי קמיה דרב נחמן** ג' נשים משמשות במוך **קטנה ומעוברת ומניקה קטנה שמא תתעבר ושמא תמות** מעוברת שמא תעשה עוברה סנדל **מניקה שמא תגמול את בנה וימות** ואיזו היא קטנה מבת י"א שנה ויום א' עד בת י"ב שנה ויום א' **פחות מכן או יתר על כן משמשת כדדכה והולכת דברי ר' מאיר וחכמים אומרים** אחת זו ואחת זו משמשת כדרכה **והולכת ומן השמים ירחמו שנאמר שומר פתאים ה' ומדקאמר שמא תתעבר ושמא תמות מכלל דאיכא קטנה דמיעברא ולא מתה אם כן מצינו חמותו ממאנת ותנן אי אתה יכול לומר בחמותו ובאם חמותו ובאם חמיו שנמצאו איילונית או שמיאנו ופריק רב ספרא בנים הרי הם כסימנים כלומר קטנה שילדה כנערה שהביאה סימנים ואינה ממאנת ואיכא דאמרי אמר רב ספרא בנים עדיפי מסימנים למאי נפקא מינה אפי' לר' יהודה דאמר עד שירבה השחור על הלבן בבנים מודה. ורב זביד אמר אין בנים בלא סימנים ונבדוק חיישינן שמא נשרו** [יג.] **ואפי' למ"ד אין חוששין שמא נשרו משום צער לידה חיישינן.** הא דקאמר רב זביד אין בנים בלא סימנים לא בעי למימרא שאין בנים כלל בלא סימנים דא"כ מאי בעי הש"ס ונבדוק כיון שאין בנים כלל בלא סימנים ודאי נשרו ועוד מאי קאמר למ"ד אין חוששין מאי אכא למימר הכא ודאי נשרו ועוד מדקאמר משום צער לידה



עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן היבום עד סוף העולם בתו ובת בתו ובת בנו בת אשתו ובת בתה ובת בנה חמותו ואם חמותו ואם חמיו אחותו [מאמו] ואחות אמו ואחות אשתו ואשת אחיו מאמו ואשת אחיו שלא היה בעולמו וכלתו הרי אלו פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן היבום עד סוף העולם וכולן אם מתו או נתגרשו או מיאנו או שנמצאו אילוניות צרותיהן מותרות ואי אתה יכול לומר בחמותו ובאם חמותו ובאם חמיו שנמצאו שיש לו בנים וכתבו המפרשים ז"ל דהא דפירש רש"י ז"ל בנולד ואח"כ ייבם לא נקטא בדווקא אלא דבעינן לפרושי לדברי הכל ומיהו אליבא דהלכתא קי"ל כרבנן לקמן פ' כיצד [יט.] דאסירה עליה בין שנולד ואח"כ ייבם בין ייבם ואח"כ נולד: **וכלתו. שמת בנו ונשאת לאחיו וכלתו אסורה לו לעולם ואפי' אחר מיתת בנו: וכולן שמתו.** אם **מתה בתו קודם לאחיו: או מיאנו. והיכי משכחת מיאון בבתו והרי אביה קיים ואין מיאון אלא ביתומה משכחת לה כגון שהשיאה אביה ונתגרשה כשהיא קטנה ושוב אין לאביה רשות בה והלכה ונשאת לאחי אביה בעודה קטנה יוצאה במיאון ובפ' ב"ש** [קט.] **קרי לה יתומה בחיי האב ואם מאנה באחי אביה או** נתגרשה מאחי אביה: **או נמצאו איילוניות. שמקחו מקח טעות ולא הויא אשת אחיו וכשמת אחיו הרי היא כמו שאינה ומתייבמת צרתה** ומפרש בתוספתא האי נמצאו בין בחיי הבעל בין לאחר מיתתו ורב אסי פירש בגמרא [יב.] דווקא נמצאו דהיינו שלא הכיר בה ומשום מקח טעות אבל רבא פירשה [יב:] בין שהכיר בה בעלה בין שלא הכיר בה ואפי' הכיר בה צרתה מותרת משום דכיון דלא חזיא ליבום כלל הרי היא כצרת ערוה שלא במקום מצוה [פי' כצרת ערוה באיש אחר שאינו אחיו דלא שייכא מצות יבום]:

פרק ראשון [ג:] **חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן.** כדקתני שאם היתה נשואה לאחיו ולו אשה אחרת ומת בלא בנים שתיהן **פטורות וטעמא יליף בגמרא: וצרות צרותיהן.** לקמן במתניתין מפ': **חמותו.** שאם מת בעלה ונשאה אחיו ומת בלא בנים: **וכן אם חמותו ואם חמיו.** שכולן אסורות לו מטעם הפסוק דכתיב (ויקרא י"ח:י"ז) ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה ויש בכלל זה חמותו [ואם חמותו ואם חמיו] שכולן אסורות לו משום ערוה כדמפרש באלו הן הנשרפין [עה.] ובתו ובת בתו ובת בנו דהכא בבתו מאנוסתו מיירי דאילו בתו מאשתו היינו בת אשתו דכיון דכתיב אשה ובתה ל"ש הימנו ול"ש מאיש אחר **אבל בתו מאנוסתו לא ילפינן מהכא דאשה ע"י קדושין משמע** דאישות הוא ומקרא אחרינא נפקא כדמפרש בגמ': **אחותו מאמו.** שנשאת לאחיו מאביו ומת בלא בנים וכן אחות אמו שנשאת לאחיו מאביו שאין יבום אלא לאחין מן האב דכתיב כי ישבו אחים יחדיו וילפינן אחותו מבני יעקב בפ' שני [יז:] מה להלן מן האב אע"פ שאין מן האם ה"נ ל"ש: **ואשת אחיו מאמו.** שמת ונשאה אחיו מאביו שהיתה נכרית אצלו ומת בלא בנים ונפלה לפני זה ליבום אסורה לו לפי שהיתה אשת אחיו מאמו תחלה ואסורה לו עולמית דכתיב ערות אשת אחיך ודרשינן ליה בפרק הבא על יבמתו [נה.] אחיך בין מן האב בין מן האם:

ואשת אחיו שלא היה בעולמו. כגון ראובן שמת בלא בנים ונולד לו אח אחר מיתה ושמו לוי ועמד שמעון ויבם את אשתו ולו אשה אחרת ומת בלא בנים ונפלו שתיהן לפני לוי שתיהן פטורות לפי שאשת ראובן שנשאת לשמעון אסורה ללוי וענוש כרת עליה לפי שאשת אח בכרת כשאר עריות שבפרשה וכתיב בכולהו כי כל אשר וגו' **ובמקום מצות יבום כשמת בלא בנים שרייה רחמנא ואשת אחיו שלא היה בעולמו שמת קודם לידתו לא שריא ליה דכתיב כי ישבו אחים יחדיו שהיתה להם ישיבה אחת בעולם והלכך כשמת ראובן נאסרה על לוי איסור עולם כאשת אח שיש לו בנים ואפי' עכשיו שנפלה מכח נשואי שמעון שהיה בעולמו אסורה לו בשביל ראובן וכשם שהיא אסורה לו כך צרתה אשת שמעון האחרת אסורה לו דילפי' לקמן על כל העריות העומדות עליו בכרת שנפלו לפניו ליבום עם צרותיהן ששתיהן פטורות ואם נשאן** חייב **כרת שמאחר שפטרן הכתוב עומדת עליו באיסור אשת אח**

[ט.] **גמ' מנא הני מילי.** דערוה וצרתה וצרת צרתה פטורות לעולם: **עליה מה ת"ל. ליכתוב לגלות ערותה בחייה ומשמע** נמי שבחיי אשתו נאסרת עליו אחותה ולאחר מיתה מותרת: **שומע אני אפילו נפלה לפניו ליבום אחת מן העריות.** תתייבם: **לצרור.** צרות הרבה מדלא כתיב לצרר: **זדונה כרת.** בפ' עריות כתיב בתר כולהו ונכרתו הנפשות העושות וכל שזדונו כרת שגגתו חטאת כדיליף בפירקין [ט.]: **ט"ו** נשים ותו ליכא עריות בכרת חוץ משש עריות של משנתינו שאין בהם צד יבום לעולם: **(שנשואות לאחרים) יכול שאני מרבה וכו'.** שנשואות לאחרים שיהו צרותיהן אסורות להנשא לזה וה"ה דהוה מצי למימר יכול שאני מרבה ט"ו נשים אלו שלא במקום מצוה אלא דמשום דתנא דמתניתין תנא התירא שלא במקום מצוה בשש עריות נקט הכי ולהכי קתני בסוף דבריו שאין צרה אלא מאח לתת טעם לאלו הש"ס כדי שנלמוד מהם לט"ו שלא במקום מצוה דאי לא למה לי למתני שאין צרה אלא מאח כיון דהא ברירא להו להתירא אלא ודאי כדאמרן וכן פי' ר"י ז"ל שאין צרה אלא מאח. דהואיל ופטרה הכתוב מזיקתו הרי היא עליו כאשת אח שיש לה בנים שהיא בכרת דכתיב ערות אשת אחיך אבל בעלמא [דלא רמז] איסור אשת אח עלה שריא ליה: **עונש מנין.** אם יבם ערוה או צרתה וא"ת היכן שנינו שיש עליהם עונש דקתני מנין וי"ל דתנא קים ליה במילתא ואורחא הוא בהכי: **תניא מאי ולקחה.** דכתיב ולקחה לו לאשה ומדלא כתיב **ולקח משמע דשתים נפלו לו מאחיו** וכששתים ראויות לו או יקח אחת מהן דבית אחד הוא בונה ואין בונה שני בתים אבל אם אחת מהן ערוה עליו שתיהן פטורות **וצרות צרותיהן נמי מהכא נפקי דמשנפלה לו צרת ערוה מאחיו הראשון ודחתה הערוה ממנו נאסרה עליו עולמית משום אשת אח וכשנתיבמה לאחיו השני ולו אשה אחרת ומת וחזרה ונפלה לפני זה לא קרינן ביה בזו שנאסרה עליו ולקחה הלכך תרוייהו אסירן וכן לעולם: ונודעה החטאת כו'.** בפר העלם דבר של צבור כתיב: **ונאמר להלן עליה.** לגלות ערותה עליה שהוא מופנה לדרשה מה להלן באיסור כרת מיירי אף כאן כשהורו ב"ד לצבור להתיר איסור כרת מביאין פר:

אילוניות או שמיאנו שכבר ילדו: גמ' [ג:] **מנא ה"מ דתנן רבנן (ויקרא י"ח:י"ח) ואשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערותה עליה בחייה מה ת"ל לפי שנאמר (דברים כ"ה:ה') יבמה יבא עליה שומע אני אפילו על אחת מכל העריות האמורות בתורה הכתוב מדבר נאמר כאן עליה ונאמר להלן יבמה יבא עליה מה להלן במקום מצוה אף כאן במקום מצוה ואמר רחמנא לא תקח אין לי אלא היא צרתה מנין תלמוד לומר לצרור אין לי אלא צרתה צרת צרתה מנין ת"ל לצרור ולא לצרר ואין לי אלא אחות אשה שאר עריות מנין אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה ליבם אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת אסורה ליבם ואין לי אלא הן צרותיהן מנין אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה ליבם צרתה אסורה אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה ליבם צרתה אסורה מכאן אמרו חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף העולם יכול שאני מרבה את שש עריות חמורות מאלו שיהו צרותיהן אסורות אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואפשר לינשא לאחים ואסורה ליבם צרתה אסורה אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואפשר לינשא לאחים ואסורה ליבם צרתה אסורה יצאו שש עריות חמורות מאלו הואיל ואי אפשר לינשא לאחים צרותיהן מותרות שאין צרה אלא מאח אזהרה שמענו עונש מנין אמר קרא (ויקרא י"ח:כ"ט) כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו** (ח: ע"ש) **ורבי נפקא ליה צרת ערוה דאסורה מהכא דתניא רבי אומר ולקח ולקחה לאסור צרות של עריות והכי קאמר לכתוב רחמנא ולקח מאי ולקחה כל היכא דאיכא תרין לקוחין דאי בעי האי נסיב ואי בעי האי נסיב שריאן ואי לא תרוייהו אסירן ורבי האי עליה מאי עביד ליה מיבעי ליה להא** [ט.] **דתנו רבנן (ויקרא ד':י"ד) ונודעה החטאת אשר חטאו עליה עליה מה ת"ל רבי אומר נאמר כאן עליה ונאמר להלן עליה מה להלן דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת אף כאן דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת ורבנן דמפקי ליה להאי עליה לצרת ערוה במקום ייבום דאסירא האי סברא**

האי סברא דרבי. דאין מביאין פר אם הורו בדבר שיש בו לאו או עשה אלא דוקא אם טעו בדבר שזדונו כרת: **תורה אחת. לענין קרבן כתיב בפרשת עבודת כוכבים: תורה.** כל התורה במשמע: **הוקשה כל התורה.** לענין קרבן: לעבודת כוכבים מה ע"כ על דבר שזדונו כרת **ושגגתו חטאת. כדכתיב התם והנפש אשר תעשה ביד רמה אלמא כל הפרשה בדבר שזדונו כרת משתעי.** אמר המחבר כל זה ללא צורך כתבתי אלא שרבינו אלפס האריך בו לפרש בהלכה זו לענין חלוק קרבנות כמו שכתוב בהלכותיו:

דרבי מנא להו נפקא להו מדמקרי ליה ר' יהושע בן לוי לבריה (במדבר ט"ו:כ"ט)

תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה וכתיב (במדבר ט"ו:ל') והנפש אשר תעשה ביד רמה הוקשה כל התורה כולה לעבודת כוכבים מה עבודת כוכבים דבר שחייבים על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת אף כל דבר שחייבים על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת ורבי האי תורה אחת מאי עביד ליה מיבעי ליה לכדתניא לפי שמצינו שחילק הכתוב בין יחידים למרובין יחידים בסקילה לפיכך ממונם פלט ומרובין בסייף לפיכך ממונם אבד יכול נחלוק בקרבנותיהן ת"ל תורה אחת יהיה לכם וכו'. האי שמעתתא קשיא להו לרבוותא וקא הוו בה טובא ולא סלקא להו כל עיקר איכא מינייהו מ"ד כי מדרש זה דרבי בענין תורה אחת לא יתכן שהרי חילק הכתוב בין מרובין ליחידים גם בקרבן עבודת כוכבים שהרי יחידים מביאין שעירה וצבור שהן ב"ד מביאין פר לעולה ושעיר לחטאת וכיון שפירש הכתוב וחילק לא הוי ס"ד שצריכין אנו לחלוק חלוקה אחרת כדי שיהא צריך דנשמעי' תורה אחת ואיכא מינייהו מאן דפירשה וכיון דחזא דלא סלקא ליה כהוגן אמר ליכא למיפתר בה טפי מן הכין ואיכא מינייהו מאן דפירקא להיא קושיא וקאמר הכי ודאי שהמקרא חילק בין יחידים למרובין בקרבן עבודת כוכבים דכתיב (במדבר ט"ו:כ"ב) וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות האלה וגו' וכתיב (במדבר ט"ו:כ"ד) והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה (במדבר ט"ו:כ"ד) ואם נפש אחת תחטא בשגגה והקריבה עז בת שנתה לחטאת ביחיד הוא דחילק הכתוב דכתיב ואם נפש אחת אבל ביחידים לא חילק והאי דקתני בברייתא יכול נחלוק בקרבנותיהן לאו על יחיד דחילק ביה קרא קאמר אלא על יחידים שהן רבים ומאן ניהו עיר שהודח מיעוטה שהן בסקילה כיחיד וקאמר האי תנא שחילק הכתוב בעיר הנדחת בין מיעוט העיר שהן יחידים לרוב העיר שהן מרובין ואלו בסקילה וממונן פלט ואלו בסייף וממונן אבד ולענין קרבן לא חילק הכתוב אלא בין נפש אחת למרובים אבל באלו מיעוט העיר במיתתן חילק יכול הואיל וחילק במיתתן לדונן כיחיד בסקילה יכול נחלוק נמי בקרבנותיהן ולא יביאו קרבן צבור ת"ל תורה אחת אלו הן תורף דבריו של מפרש זה וקאמר דליכא בה קושיא וכד מעיינת בה בשמעתא אליבא דהאי פירושא משכחת לה כולה קושיא חדא דהאי תורה אחת בענין יחיד כתיב ולא בענין צבור וא"כ להאי פירושא הוה ליה האי תנא מהדר אציבורא וקא נסיב ליה קרא דיחיד ועוד אי האי תנא איחידים קא מהדר דליתו קרבן צבור אמאי קאמרינן מאי ליתו ליתו פר לעולה ושעיר לחטאת צבור בעבודת כוכבים הוא דמייתי דשמעת מיניה דהני לאו ציבורא נינהו ולא אפשר דניתו האי קרבן ולאו הכין הו"ל למימר ליתו פר לעולה ושעיר לחטאת צבור נמי היינו קרבנו וליכא חלוקה בקרבן דידהו מקרבן צבור ותו כי אמרינן ואלא מאי שעירה אמאי פרכינן יחיד נמי היינו קרבנו לאו הכין הל"ל האי יחיד בעבודת כוכבים הוא דמייתי ולא אפשר לחני יחידים לאתויי קרבן יחיד כדפרכינן בכולהו ועוד בר מן כל דין היכי מייתי בין הני ובין הני קרבן ציבור והא קיימא לן דלא מייתו קרבן צבור אלא שעשו בהוראת בית דין דכתיב (במדבר טו) והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה ואמור רבנן (הוריות ד:) **נאמר כאן עדה ונאמר להלן עדה מה עדה האמורה להלן עד שיהו כולן ראויין להוראה אף עדה האמורה כאן עד שיהו כולן ראויין להוראה ותנן נמי (שם) הורו ב"ד ועשו כל הקהל או רובן על פיהם מביאין פר ובעבודת כוכבים מביאין פר ושעיר וכו' ותנן נמי** (הוריות ה.) **הורו ב"ד של אחד מן השבטים ועשה אותו שבט על פיהן אותו שבט חייב ושאר שבטים פטורים דברי ר' יהודה וחכ"א אין חייבין אלא על הוראת ב"ד הגדול שנאמר (במדבר טו) ואם כל עדת ישראל ישגו ולא עדת אותו השבט ואע"ג דהאי קרא בשאר מצות הוא דכתיב הא קא גמרינן** (הוריות ה:) **מעיני מעיני בגזרה שוה אלא האי פירושא ודאי**

אמו. אנוסת אביו **שנשאה אחיו מאביו אחרי כן ומת בלא בנים ונפלה לפני בנה ליבום** פלוגתא דרבי יהודה ורבנן כדאמרן **לעיל** [ד.] **רבי יהודה אוסר באנוסת אביו ולרבי יהודה לא משכחת אם נופלת לפני בנה ליבום אלא לרבנן ובאנוסה ולהכי לא תני ליה דבפלוגתא לא קא מיירי: פסקה לוי במתניתיה.** הגיהה והוסיפה **לאמו אנוסת אביו במשנתו:** [י.] **היתה אמו נשואת אביו וכו' ונשאת לאחיו מאביו. לא תפסי בה קדושין שהרי אשת אב בכרת ואמרינן לקמן** [דף נג. ודף צד:] **אין קדושין תופסין בחייבי כריתות לדברי הכל הלכך כשמת רשע זה לא נפלה זו ליבום לפני בנה דלאו אשת המת הואי ואינה פוטר' צרתה:** [י.] **היתה אמו אנוסת אביו ונשאת לאחיו מאביו. קדושין תופסין בה ואפילו לרבי יהודה דקדושין תופסין בחייבי לאוין וכשמת נמצאת צרת ערוה ופטורה:** [יא:] **בעי רבי יוחנן המחזיר גרושתו.** ולו אשה אחרת ומת בלא בנים: **צרתה מהו.** להתייבם דאילו היא פשיטא דלא דהשתא במותר לה דהיינו בעלה נאסרה באסור לה דהיינו יבם לא כ"ש אלא בצרה מיבעיא לן מי אלים ק"ו למידחי צרה או לא כדאיתא בגמרא: **היא וצרתה ס"ד.** חליצה לתרוייהו ל"ל: **או היא או צרתה חולצת.** אלמא שאסורה להתיבם:

פירושא פריכא הוא ולאו דסמכא הוא והכין פירושא מצינו שחילק הכתוב בין יחידים למרובים שהיחידים בסקילה וממונן פלט ומרובין בסייף וממונם אבד יכול כשם שחילק במיתתן של מרובין ועשאה בסייף כך נחלוק בקרבנותיהן ולא יביאו קרבן היחידים שהיא שעירה ת"ל (במדבר ט"ו:כ"ט) תורה אחת יהיה לכם וגו' כלומר תורת כל מי שאינו מביא קרבן צבור בהוראה אחת היא ואין בה חלוקה אלא הכל מביאין קרבן יחיד שהיא שעירה והאי הוא פירושא דהאי ברייתא ואתקיף לה רב חלקיה מהגרוניא טעמא דכתב רחמנא תורה אחת הא לאו הכי הוה אמינא נחלוק קרבן הני מרובין מקרבן יחיד מאי ליתו [ליתו] פר משיח בשאר מצות הוא דמייתי ליתו כשבה יחיד בשאר מצות הוא דמייתי ליתו שעיר נשיא בשאר מצות הוא דמייתי ליתו פר לעולה ושעיר לחטאת ציבור בעבודת כוכבים הוא דמייתו וא"א לאלו שיביאו קרבן ציבור דלא מייתו קרבן ציבור אלא ציבור שעשו בהוראת בית דין בדפרשינן אבל עיר הנדחת וכיוצא בהן לא ואלא מאי ליתו שעירה בלומר מה נשאר לנו מן הקרבנות שאפשר להן שיביאו שעירה יחיד נמי היינו קרבנו ולא חלקנו בקרבנותיהן כלום הלכך אי אתה מוצא דרך לעשות חלוקה בקרבנותיהן וא"כ לרבי למה הוצרך הכתוב לומר תורה אחת ופרקינן איצטריך הואיל וציבור בהוראה מייתו פר לעולה ושעיר לחטאת הני מרובין דעיר הנדחת ליתו איפכא [אי נמי] צריך ואין לו תקנה קמ"ל תורה אחת יהיה לכם ולומר לך שתקנתם בקרבן יחיד ואין אתה חולק בקרבנותיהן האי הוא פירושא דהאי שמעתא ופירושא ברירא ונהירא הוא וליכא בה קושיא כלל ולא ספק ולא אצטריכין למכתבה להא דרבי הכא אלא כי היכי לברור' משום דקשיא להני רבוותא: מתניתין דקתני חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן (מכילתין י.) **ר' יהודה היא דאוסר באנוסת אביו ולפיכך קתני חמש עשרה נשים ותו לא וקתני לה לאמו גבי שש עריות שצרותיהן מותרות אבל רבנן דשרו באנוסת אביו שש עשרה נשים הן שפוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן וכן תני לוי במתניתיה אמו פעמים פוטרת צרתה ופעמים שאינה פוטרת צרתה כיצד היתה אמו נשואת אביו ונשאת לאחיו מאביו ומת זו היא אמו שאינה פוטרת צרתה פי' משום דלא תפסי בה לאחיו קדושי' ולית ליה בה הויה משום דערוה היא היתה** [י.] **אמו אנוסת אביו ונשאת לאחיו מאביו ומת זו היא אמו שפוטרת צרתה ואף על גב ששנו חכמים במשנתנו חמש עשרה נשים יש לך להוסיף שש עשרה כגון זאת: וכולן אם מתו או מיאנו וכו'. ירושלמי * הלכה ב ובתו ממאנת ולאו נשואי תורה הן תפתר בקטנה שהשיאה אביה ונתגרשה שהיא כיתומה בחיי אביה: בבלי בפ' האיש מקדש בו ובשלוחו** [מד:] **מותיב רב כהנא וכולן אם מתו או מיאנו או נתגרשו או שנמצאו אילונית צרותיהן מותרות שקדשה מאן אילימא שקדשה אביה במיאון סגי לה גט מעליא בעיא ואלא לאו דקדיש איהי נפשה וקתני דבעיא מיאון הוא מותיב לה והוא מפרק לה כגון שנעשה לה מעשה יתומה בחיי אביה:** (מכילתין יא:) **בעי רבי יוחנן המחזיר גרושתו משנשאת צרתה מהו ת"ש** [יב.] **המחזיר גרושתו משנשאת היא וצרתה חולצות היא וצרתה ס"ד אלא או היא או צרתה ולאו תרוצי קא מתרצת לה תריץ הכי**

הנשים או חולצות או מתיבמות יש או חולצין או מיבמין חולצין ולא מיבמין מיבמין ולא חולצין לא חולצין ולא מיבמין עריות שאמרו לא חולצין ולא מיבמין מוסיף עליהן סריס חמה ואנדרוגינוס ואח מן האם וגר ועבד משוחרר דהיכא דאיכא ב' אחין תאומין והיתה הורתן שלא בקדושה ולידתן בקדושה לא חולצין ולא מיבמין אבל חייבין משום אשת אח החדש והשוטה מיבמין ולא חולצין הספיקות כגון שקידש אחת משתי אחיות ואין ידוע איזו מהן קידש או שנתערב ולדה בולד כלתה או מי שלא שהתה אחר בעלה ג' חדשים חולצין ולא מיבמין פצוע דכא וכרות שפכה סריס אדם והזקן חולצין ולא מיבמין ואם בעלו קנו ואסור לקיימן משום (דברים כ"ג:ב') לא יבא פצוע דכא וגו' ושאר כל אדם או חולצין או מיבמין:

סליק פירקא

הדרן עלך חמש עשרה נשים

[יז.] **ביצד** אשת אחיו שלא היה בעולמו **ב' אחין ומת אחד מהן ונולד להן אח ואח"כ יבם השני את אשת אחיו ומת הראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו והשניה משום צרתה עשה בה מאמר ומת שניה חולצת ולא מתייבמת** [יח:] **שני אחים ומת אחד מהן ויבם השני את אשת אחיו ואח"כ נולד להן אח ומת הראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו והשניה משום צרתה עשה בה מאמר ומת שניה חולצת ולא מתייבמת רבי שמעון אומר מייבם לאיזו שירצה או חולץ לאיזו שירצה: גמ'** [יז:] **אשת אחיו שלא היה בעולמו היכא כתיבא אמר רב יהודה אמר רב אמר קרא (דברים כ"ה:ה') כי ישבו אחים אחים שהיתה להם ישיבה אחת בעולם פרט לאשת אחיו שלא היה בעולמו יחדיו המיוחדין בנחלה פרט לאחין מן האם:**

מתיבמת דתקינו להו רבנן נשואין ולא חולצות דאין להן דעת לקרות ולחלוץ וכתב הרמב"ם ואם רוצה היבם לגרש את החרשת בגט אחר שיבעל אותה הרי זה מגרש:

[כח:] **איסור מצוה.** מפרש לקמן בפ"ב [כ.] שניות מדברי סופרים: **איסור קדושה.** חייבי לאוין: **חולצות.** דכיון דלאו בני כרת נינהו לא מפטרי בלא חליצה ואין מתיבמות. כיון שיש בהם לאו כדמפרש טעמא לקמן [כ:]: **עקרה וזקנה.** מתייבמת דהא כמה עקרות וזקנות מצינו שנפקדו וראויין להקים שם משא"כ באיילונית: **וגר ועבד משוחרר לא מיבמין.** ומ"מ אם נשא אשת אחיו או גר או עבד אינו חייב משום אשת אח אפי' היו לו בנים לאחיו ממנה כיון שהיתה הורתן ולידתן שלא בקדושה אבל היכא דהוו תאומים והיתה לידתן בקדושה חייבין משום אחותו ואשת אח ומשום דדמו לאחין מן האם ולא מן האב לכך אין מיבמין: **החרש והשוטה מיבמין.** אשת אחיהם הפקח: **ולא חולצין.** דלא אלימא חליצתן להפקיע קדושי פקח: **והספקות.** כגון שקדש אחיו וכו': **אינו** מייבם דכל אחת שמא אינה יבמתו ונמצא שהיא אחות זקוקתו: **או שנתערב.** כדמפרש לקמן פרק נושאין על האנוסה [צט.] כגון שילדו לאה ואשת ראובן בנה שני זכרים במחבואה ולא נודע איזה בן ראובן ומת אחד מהם ואחר כך מת ראובן צריך זה הספק לחלוץ לאשתו שמא בן ראובן מת וזהו אחיו של ראובן ולא מיבם שמא אמו היא: **או כגון שלא שהתה וכו'.** וילדה והוא ספק בן תשעה לראשון או בן שבעה לאחרון ויש לו אחין מן הראשון ומן הב' אותו הוולד אינו יכול ליבם אשת אחיו מן הראשון שמא הוא בן השני ובני הראשון הם אחיו מן האם ולא אשת אחיו מהשני מהאי טעמא גופה וחולץ מספק: **פצוע דכא וכו' לא מייבמין.** דחייבי לאוין נינהו ומ"מ כיון שהיתה להם שעת הכושר רמיא קמייהו לחליצה והאי זקן מיירי שתשש כחו וכשל שהוא דומיא דסריס דלאו בר ביאה והקמת שם הוא: **ואם בעלו קנו.** ומגרשין בגט בלא חליצה: **סליקו** להו חמש עשרה נשים **פרק** שני **כיצד אשת אחיו וכו'.** כיצד פוטרת צרתה: [יח:] **ונולד להם אח.** נמצאת זקוקה ליבם ועליו אסורה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו ואח"כ יבם השני. ולו אשה אחרת ומת הראשונה. זו אשת הראשון שנפלה לפניו כבר פעם אחת יוצאה ונפטרת מזה משום אשת אחיו שלא היה וכו' עשה בה זה שמת מאמר. ולא הספיק לכנסה עד שמת: [יט.] **שניה חולצת.** ולא מפטרה משום צרת ערוה דלאו צרתה ממש היא ולא מתייבמת. דמאמר קונה מקצת **והויא צרת ערוה במקצת: נולד להם אח ומת.** המיבם: **מיבם לאיזו שירצה. ופטורה חברתה ולאו אעשה בה מאמר קאי אלא אירישא דקתני הראשונה יוצאה וכו' וקאמר ר' שמעון כיון שכשנולד כבר נתיבמה ולא היתה על זה בזיקת נשואי אחיו הראשון מעולם מותרת לו** ומיהו לענין הלכתא כסתמא דמתני' קי"ל דרבים נינהו ובין נולד ואחר כך ייבם ובין ייבם ואחר כך נולד אסורה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו: **גמ' היכא כתיבא.** לאיסורא: **המיוחדין בנחלה.** הראויין לירש זה את זה ושחולקים נחלה אחת פרט לאחין מן האם:

יש זיקה. זיקת יבום אלימא למהוי ככנוסה ואוסרת אמה על היבם משום חמותו דאפי' לאחר מיתת איבא איסורא דאורייתא וכדאמרינן בגמרא הכא ומיהו ראוי שתדע שאם קדשה לאמה של יבמתו ואפילו בחייה קדושין תופסין לו בה דלא אלימא זיקה לאפקועי שלא יהו קדושין תופסין

בקרובותיה והכי מוכח מהא דרבי יהודה ב"ב דאע"ג דסבר יש זיקה ואסור באחותה עד שיעשה אחיו הגדול מעשה קדושין שקדש לאחותה קדושין [הוו] והוא אסור ביבמתו משום אחות אשתו והמעשה תלוי באחיו: **שומרת יבם.** ממתנת ליבום יבמה: **שקדש אחיו.** של יבם את אחותה אחר שנפלה זו לפניהם: **אומרים לו למארס המתן מלכנוס לפי שאחות זקוקתך היא:**

עד שיעשה מעשה. עד שייבם אחיך את היבמה ותפקע זיקתה ממך אלמא זיקה אסרה לאחותה והקשו ז"ל אחר שקדש הוה לן למימר שנפקעה זיקתה ואפי' לא יעשה אחיו מעשה ויש תירצו דכיון דקי"ל יש זיקה הרי היא כמקודשת אצלו הלכך אינו דין שתוציא מקודשת למקודשת אבל לפי זה אם נשאה דין הוא דעדיף טפי מן המקודשת ותוציא הזקוקה אבל אינו מחוור זה בעיני המפרשים האחרונים דאי נשואין מפקעי קדושין נמי הוו מפקעי דקדושין מדאורייתא וזיקה מדרבנן והיינו דאמרינן המתן עד שיעשה מעשה וכו' ולא אמרינן ליה שיכנוס אלא עיקר הדבר תלוי במעשה אחיו משום דבמעשה זה הוא מתיר אחותה לאחיו בלי ספק דהשתא לא הויא אחות זקוקתו וכן פירשו הם זכרונם לברכה הא דפרק ארבעה אחין [כט:] דאמרינן ואי סלקא דעתך מאמר לב"ש קונה קנין גמור זה יעשה מאמר ויקנה וזה יעשה מאמר ויקנה. פירוש בשתי אחיות הנופלות לפני שני אחין דקתני חולצות ולא מתייבמות וכו' כלומר דכיון שקנה לזאת נפקעה זיקתה לחברתה להתירה לשני וכן כשקנה חבירו פקעה זיקתה מעליו ובדין הוא דכל שקנה א' מהם חברו יכול ליכנס וליבם לחברתה אלא שגזרו שמא ייבם לכתחלה וקא פגע באחות זקוקתו: **ה"מ מחיים. כל זמן שיבמתו קיימת** כהא דרבי יהודה בן בתירא אבל מתה היבמה הוה אמינא פקעה זיקה ומותר באמה: **קמ"ל דזיקה בכדי וכו'.** כשלא יעשו ביבמה שום מעשה או חליצה או יבום: **גרסי'** בגמרא תניא העושה מאמר ביבמתו שלא מדעתה רבי אומר קנה וחכ"א לא קנה מ"ט דרבי גמר מביאה דיבמה מה ביאה דיבמה בעל כרחה אף קדושין דיבמה בע"כ ורבנן גמרי מקדושין דעלמא מה קדושין דעלמא מדעתה אף קדושין דיבמה מדעתה דקדושין מקדושין אית לן למילף: **פירוש מאמר.** קדושי יבמה מדרבנן נינהו ומיקרו מאמר: [יט:] **בעל כרחה. דאמרי' בפרק קמא** [ח:] **ויבמה בעל כרחה דאם בא עליה אפילו באונס קנאה: קידושין דעלמא. והלכה והיתה לאיש אחר מדעתה משמע: קדושין מקדושין וכו'.** והלכתא הכי כרבנן: [כ.] **מתני' כלל אמרו ביבמה.** לא חולצת ולא מתיבמת. צרתה וכ"ש היא לפי שאף הצרה ערוה היא ויש בה כרת וכדאיתא בפרק קמא [ג:]: **איסור מצוה ואיסור קדושה וכו'.** דוקא היא אבל צרתה מתיבמת שאין צרה פטורה אלא מערוה וכדנפקא לן בפ"ק [שם] מאחות אשה דכתיב בה לצרור וכן איתא בירושלמי להדיא: **אחותה שהיא וכו'.** אחותה של ערוה: **כשהיא יבמתה. כגון נפלו שתי אחיות מב' אחין והאחת אסורה לו משום ערוה כגון שהיא חמותו** או כלתו: **או חולצת או מתיבמת.** אותה אחות הערוה דהשתא לא **פגע באחות זקוקתו משום דערוה לאו זקוקתו היא: שניות לעריות.** דגזרו סופרים עליהם: **לשון** מצוה וקדושה מפרש בגמרא: **אלמנה לכ"ג. שמת אחיו ההדיוט ונפלה אלמנתו לפניו: גרושה וחלוצה לכהן הדיוט. שעבר אחיו המת ונשא גרושה או חלוצה וכשמת צריכה חליצה שהרי תפסו לו קדושין בה דקדושין תופסין בחייבי לאוין אבל יבומי לא שהרי אסורה לו לזה שהוא כהן ואפטורי בלא כלום לא דלא אלים לאו למפטרי' דילפי' מאחות אשה בפ"ק** [ג:] ואמרינן בגמרא [כ.] כלל דמתני' לאתויי מאי אמר רפרם למעוטי צרת אילונית אתא וכללא דמתני' סימנא הוא בעלמא ולא בא לרבות כלום אלא למעט דלא חשבינן צרת ערוה לצרת איילונית לפי שאיסור אילונית לאו איסור ערוה היא שנאסור צרתה כמותה אלא דלא חזיא ליבום מחמת אשת אח ואנן כי אסרינן צרתה שתהא כערוה היינו כשאסורה איסור ערוה דומיא דאחות אשה דילפינן מינה איסור צרה דכתיב בה לצרור ודלא כרב אסי דאמר צרת איילונית אסורה ומיהו פסק הלכתא בפרק קמא (סי' ב) דצרת סוטה אסורה כרב

א"ר יהודה אמר שמואל שומרת יבם שמתה אסור באמה אלמא קא סבר יש זיקה ואזדא שמואל לטעמיה דאמר שמואל הלכה כר' יהודה בן בתירא דתנן שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה משום ר' יהודה בן בתירא אמרו אומרין לו המתן עד שיעשה אחיך הגדול מעשה וצריכא דאי אשמעינן יש זיקה הוה אמינא ה"מ בחד אבל בתרי אין זיקה קמ"ל הלכה כר' יהודה בן בתירא ואי אשמעי' הלכה כר' יהודה בן בתירא הוה אמינא ה"מ מחיים אבל אחר מיתה פקעה לה זיקה קמ"ל דזיקה בכדי לא פקעה וכן הלכתא: [כ.] **מתני' כלל אמרו ביבמה כל שאיסורה איסור ערוה לא חולצת ולא מתייבמת איסור מצוה ואיסור קדושה חולצת ולא מתייבמת אחותה שהיא יבמתה או חולצת או מתייבמת איסור מצוה שניות מדברי סופרים איסור קדושה אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת**

לקיש ורבי יוחנן בהחולץ ליבמתו וחזר וקדשה דאמר ריש לקיש דחייבין על צרתה כרת ורבי יוחנן אמר אין חייבין בין הוא בין אחין לא על חלוצה כרת ולא על צרתה כרת דמי איכא מידי דמעיקרא אי בעי להאי חליץ או להאי חליץ או מיבם והשתא קאי עלה בכרת אלא הוא שליחותא דאחין קעביד איהי נמי שליחותא דצרה קעבדה ואמרינן תו איתמר הבא על יבמתו וחזר ובא הוא או אחד מן האחין על צרתה פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר בעשה וחד אמר בכרת מאן דאמר בעשה כר' יוחנן מאן דאמר בכרת כריש לקיש וקי"ל כל היכא דפליגי רבי יוחנן וריש לקיש הלכה כרבי יוחנן בר מהנהו תלת וכל היכא דפליגי רב אחא ורבינא הלכה כדברי המיקל וכל שכן דקאי רבי יוחנן כוותיה הילכך ליתא דשמואל דאמר הולד ממזר כן פסק רבינו אלפס וכן כתבו המפרשים שלא כדברי הראב"ד ז"ל שפוסק כר"ל משום דשמואל קאי כוותיה: [יח:] **מתני' ולא מתיבמת.** דהויא לה אחות חלוצתו ומיהו מחליצה לא מפטרה דמדאורייתא רמיא קמיה [ואף על גב] דאחותה קיימת דאחות חלוצה אינה אלא מדברי סופרים: **וכן המגרש וכו'.** בגמרא בעי מאי וכן: **פטורה אף מן החליצה.** דיוצאה משום אחות אשה הואיל ואשתו קיימת דאחות גרושה מדברי תורה דכתיב עליה בחייה כל שבחייה: [מא.] **גמ' מאי וכן.** דהא לא דמי מגרש לחולץ דאחות גרושה פטורה מכלום: **מתני' שקדש אחיו. לאחר שנפלה זו לפניהם והוזקקה ל: המתן.** מלכנוס דקא פגע באחות זקוקה: **עד שיעשה מעשה. שיכניסו אחיו את היבמה או יחלצו ותעקור זיקתה** הימנה ודווקא במעשה אחיו ביבמתו הוא דפקעה זיקתה מיניה אבל משום נישואין דאחותה לא פקע ולפיכך ימתין וגדול לאו דווקא דנקט הכי משום דמצוה בו: **יכנום את אשתו.** דאפילו כנסה ומתה מותר באחותה: **מת היבם.** ולא נותר אלא זה שקדש את אחותה: **ואשת אחיו בחליצה.** אבל יבומי לא דאחות גרושתו היא: **גמ' הלכה כרבי יהודה.** דיש זיקה ואלימא לאסור עליה: **מהו ביבמתו. מי אמרינן כיון דמתה פקע איסור אחות אשה ושריא או דילמא אף על גב דפקע איסור אחות אשה קיימא עליה באיסור אשת אח הואיל ונאסרה עליו שעה אחת בשעה שהיתה זקוקה ליבום ואין אני קורא בה יבמה יבא עליה** וכל שאין אני קורא בה בשעת נפילה יבמה יבא עליה הרי היא כאשת אח שיש לה בנים ואסורה עולמית עליו: **מ"ט דרב.** דשרי הרי נאסרה עליו שעה אחת: **שהותרה.** בשעת נפילה ונאסרה כשקדש זה את אחותה: **וחזרה והותרה.** כשמתה אשתו תחזור להיתירה הראשון. ופסק הרי"ף ז"ל הלכתא כרב חדא דרב ושמואל הלכתא כרב באיסורי ועוד דרבי יוחנן קאי כוותיה פרק ד' אחין [כז:] גבי ב' אחיות יבמות שנפלו לפני יבם אחד וכו' דבהאי טעמא קיימי תרוייהו דכל יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון:

(דברים כה) אשר לא יבנה כיון שלא בנה שוב לא יבנה איהו הוא דקאי בלא יבנה הא אחין באיסור אשת אח כדקיימי קיימי ועלה דידה הוא דקאי בלא יבנה הא צרה כדקיימא קיימא ור' יוחנן מי איכא מידי דמעיקרא אי בעי האי חליץ ואי בעי האי חליץ ואי בעי להאי מיבם ואי בעי להאי מיבם והשתא קאי עלה בכרת אלא הוא שליחותא דאחים קעביד איהי נמי שליחותא דצרה קעבדה ואמרינן תו [יא.] **איתמר הבא על יבמתו וחזר ובא הוא או אחד מן האחין על צרתה פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר בעשה וחד אמר בכרת מ"ד בעשה כרבי יוחנן ומאן דאמר בכרת כריש לקיש וקי"ל דכל היכא דפליגי רבי יוחנן וריש לקיש הלכה כרבי יוחנן** (יבמות לו.) **בר מהני תלתא דמנינן וכל היכא דפליגי רב אחא ורבינא** (פסחים עד:) **הלכה כדברי המיקל וכל שכן הבא דקאי רבי יוחנן כוותיה הלכך ליתא לדשמואל דאמר הולד ממזר: מתני'** (מכילתין מא.) **החולץ ליבמתו ונשא אחיו את אחותה ומת חולצת ולא מתיבמת וכן המגרש את אשתו ונשא אחיו את אחותה ומת הרי זו פטורה מן החליצה ומן היבום: גמ'** וכן ס"ד אימא אבל המגרש את אשתו וכו' אמר רבי שמעון בן לקיש כאן שנה רבי אחות גרושה אסורה מדברי תורה אחות חלוצה אסורה מדברי סופרים: **מתני'** שומרת יבם שקידש אחיו אחותה משום ר' יהודה בן בתירה אמרו אומרים לו המתן עד שיעשה אחיך הגדול מעשה חלצו אחים או כנסו יכנום את אשתו מתה היבמה יכנום את אשתו מת היבם מוציא את אשתו בגט ואשת אחיו בחליצה: **גמ'** אמר שמואל הלכה כרבי יהודה בן בתירה איבעיא להו מתה אשתו מהו ביבמתו רב ורבי חנינא אמרי מתה אשתו מותר ביבמתו שמואל ורב אסי דאמרי תרוייהו מתה אשתו אסור ביבמתו אמר רבא מאי טעמא דרב משום דהויא יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון

מתני' לא תחלוץ. מפרש טעמא בגמ': **בתולות ובעולות וארוסות ונשואות. בגמרא בעי מאי הפרש איכא בין בתולות לארוסות ובין בעולות לנשואות: הנשואות יתארסו. דטעמא משום להבחין בין זרעו של ראשון לזרעו של שני הוא שלא תלד ספק בן ט' לראשון ספק בן ז' לאחרון ובאירוסין ליכא למימר הכי: והארוסות ינשאו. מיד דהא לא איעבר** מראשון: **חוץ מן הארוסה שביהודה.** דתניא בפ"ק דכתובות [יב.] **ביהודה** מייחדין את החתן ואת הכלה קודם כניסתן לחופה כדי שיהא לבו גס בה. כלומר רגיל ומשחק עמה ולא יהו בושין זה מזה בבעילת מצוה הילכך חיישינן דילמא בעיל: **כל הנשים יתארסו.** פרש"י ז"ל רבי יוסי אנשואות קאי וה"ק ליה לרבי **יהודה כל הנשים יתארסו כדקא אמרת ולא גזרינן אירוסין אטו נישואין ומיהו בהא פליגנא עלך שלא חלקת בין אלמנה לגרושה והתרת אלמנה אח דשמא מעוברת היא אינה עולה השערה לפני הזקנים לחליצה** ואע"ג **דכמה נשים חולצות ולא מתיבמות היינו היכא דלא אפשר כיון דלאו חליצה פסולה היא** אבל **הכא דאפשר לאמתוני עד שתראה ליבום משהינן לה:** **תנו רבנן שלשה חדשים הראשונים. שאינה יכולה להנשא מחמת בעלה** ניזונית משל בעלה **שכתב לה את תהא יתבא בביתי ומתזנא מנכסי כל ימי מיגר** אלמנותיך בביתי: **מכאן ואילך וכו'.** ואינו **דומה לשאר אלמנה דהתם כל זמן שאינה נשאת לאחר ואומרת מחמת פלוני בעלי שכבודו גדול עלי יש לה מזונות אבל הך אגידה ביבם לפיכך אין לה על נכסי בעלה מזונות ולא משל יבם עד שתכנס לו לחופה: עמד בדין. שתבעתו בדין או כנוס או פטור וברח.** ניזונית וכו' פרש"י ז"ל דקנסינן ליה והקשו בתוספות מדאמרינן בירושלמי [פרק אע"פ ה"ד] הלך למדינת הים כברח וחלה כברח אמאי קנסינן ליה

והלכתא כוותיה דרב חדא דרב ושמואל הלכה כרב באיסורין ועוד דר' יוחנן קאי כוותיה דא"ר הונא אמר רב שתי אחיות יבמות שנפלו לפני יבם אחד חלץ לראשונה הותרה לשניה הותרה מתה הראשונה מותר בשניה ואין צריך לומר מתה שניה שמותר בראשונה משום דהויא לה יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון ור' יוחנן אמר מתה שניה מותר בראשונה משום דהויא לה יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון אבל מתה ראשונה אינו מותר בשניה שכל יבמה שאין אני קורא בה בשעת נפילה יבמה יבא עליה הרי היא כאשת אח שיש לה בנים ואסורה וקיימי רב ור' יוחנן תרוייהו בחדא טעמא לענין יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון והלכתא כוותיהו:

מתני' היבמה לא תחלוץ ולא תתיבם עד שיהו לה שלשה חדשים וכן שאר כל הנשים לא ינשאו ולא יתארסו עד שיהו להן ג' חדשים אחד בתולות ואחד בעולות ואחד אלמנות ואחד גרושות ואחד נשואות ואחד ארוסות ר' יהודה אומר הנשואות יתארסו והארוסות ינשאו חוץ מן הארוסה שביהודה מפני שלבו גס בה רבי יוסי אומר כל הנשים יתארסו חוץ מן האלמנה [מא:] **מפני האיבול: גמ' תניא מעשה באחד שבא לפני רבי יוסי אמר לו מהו לחלוץ בתוך שלשה אמר לו לא תחלוץ ותחלוץ ומה בכך קרא עליו המקרא הזה (דברים כה) אם לא יחפוץ האיש הא חפץ מיבם כל העולה ליבום עולה לחליצה ושאינו עולה ליבום אינו עולה לחליצה ת"ר היבמה שלשה חדשים הראשונים ניזונת משל בעלה מכאן ואילך אינה ניזונת לא משל בעלה ולא משל יבם עמד בדין וברח ניזונת משל יבם נפלה לפני יבם קטן מאי מיבם לית לה מבעל מאי פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר אית לה וחד אמר לית לה והלכתא לית לה משמיא**

ליארס בתוך ימי אבלה ואנא סבירא לי אלמנה מן הנשואין לא תיארס כל ל' יום של ימי אבלה: [מא:] **מפני האיבול.** אבילות ופרש"י ז"ל דהאי כל הנשים יתארסו לאו למעוטי ארוסות לינשא דטפי מיקל רבי יוסי מרבי יהודה סוף פ' ד' אחים [לה.] וכתבו עליו מן המפרשים ז"ל דאינו מחוור דהתם לרבי יוסי טעמא רבה אית ליה דסבר אשה מזנה היא מתהפכת אבל בגזירה דהכא דאפילו בקטנה גזרינן נשואין יהיה מחמיר בגזירות טפי מרבי יהודה: **גמ' ומה בכך.** לינשא לשוק למה תמתין עד אחר ג' חדשים: **כל העולה ליבום וכו'. וזו הואיל ואינה עולה ליבום בתוך ג' כדאמרן לעיל שמא יפגע באשת שיכנוס או יפטור והאי דנקט ברח** משום דלאו איתיה הכא דאילו איתיה הכא היו כופין אותו לכנוס או לפטור ובירושלמי דאמרינן דהלך וחלה כברח היינו שהלך או חלה אחר שעמד בדין דומיא דברח דאם קודם לכך חלה אונס הוא וקי"ל ריש כתובות דכל אונסא לא אכלה ואפי' באונס דידיה וה"ה הלך למדינת הים ואפילו הלך שם אחר מיתת אחיו וכ"ש אם היה דר שם קודם לכן דקי"ל בסנהדרין [לא:] היבמה הולכת אחר היבם: